

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 36/2538

ธนาคารเอเชีย จำกัด

โจทก์

นางสาวเปรมจิตต์ กระจ่างสุข

ผู้ร้อง

นายอะผ่องหรือผ่อง สกุลอมรหรือแช่ตัน

จำเลย

นางสาวเปรมจิตต์ กระจ่างสุข ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 151, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า ผู้ร้องฎีกา บัดนี้โจทก์ จำเลย และผู้ร้อง สามารถตกลงกันได้แล้ว ผู้ร้องจึงขอถอนฎีกาและคำร้องขัดทรัพย์ของผู้ร้อง โปรดอนุญาต หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง กรณีเป็นชั้นร้องขัดทรัพย์ คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 3266 ตำบลศาลามีชัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสิ่งปลูกสร้างทะเบียนเลขที่ 10/1โดยอ้างว่าเป็นของจำเลย เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาผู้ร้องยื่นคำร้องว่าทรัพย์ที่ถูกยึดดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึด ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์พิพากษายึด ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง ผู้ร้องฎีกา (อันดับ 71) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 77)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำร้องขัดทรัพย์ต้องพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเหมือนอย่างคดีธรรมดา เมื่อศาลชั้นต้นชี้ขาด ตัดสินคดีแล้วจึงไม่อาจขอถอนคำร้องขัดทรัพย์นั้นได้ยกคำร้องขอถอน คำร้องขัดทรัพย์ ส่วนคำร้องขอถอนฎีกาของผู้ร้องนั้น อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คำร้องขัดทรัพย์ต้องพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเหมือน
อย่างคดีธรรมดา เมื่อศาลชั้นต้นชี้ขาด ตัดสินคดีแล้วจึงไม่อาจขอถอนคำร้องขัด
ทรัพย์นั้นได้ยกคำร้องขอถอน คำร้องขัดทรัพย์ ส่วนคำร้องขอถอนฎีกาของผู้ร้องนั้น
อนุญาตให้ผู้ร้องถอนฎีกาได้ ให้คืนค่าขึ้นศาล 3 ใน 4 จำหน่ายคดีออกจากสารบบ
ความศาลฎีกา

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแถม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>